

0007970-67.2015.8.26.0635

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 4330/2015 - 9º

Distrito Policial - Carandiru, 891/2015 - 9º Distrito Policial - Carandiru

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE PEREIRA CYRILLO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO AUGUSTO ANDRADE CONCEIÇÃO

Vistos. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0007970-67.2015.8.26.0635 - lauda
CONCLUSÃO

Em 19/11/2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito, Dr. FERNANDO AUGUSTO ANDRADE CONCEIÇÃO. Eu, Alex Araujo de Lima, Coordenador, digitei e subscrevi.

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0007970-67.2015.8.26.0635

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 4330/2015 - 9º

Distrito Policial - Carandiru, 891/2015 - 9º Distrito Policial - Carandiru

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE PEREIRA CYRILLO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO AUGUSTO ANDRADE CONCEIÇÃO

Vistos.

ALEXANDRE PEREIRA CYRILLO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 24 de outubro de 2015, nesta cidade e comarca, tentou subtrair para si cinco pares de calçados, uma bermuda, uma camiseta e uma sunga, todos pertencentes às Lojas Renner, avaliados em R\$ 349,50 (trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos), somente não se consumando o crime em razão de circunstâncias alheias à sua vontade.

A denúncia (fls. 1d/2d) veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 07 de janeiro de 2016 (fl. 33).

O réu não foi citado e o processo ficou paralisado.

É o relatório.

Forçoso concluir que inexistem motivos para a continuidade da persecução penal, tampouco causa para movimentação de toda máquina judiciária quando o resultado do provimento jurisdicional pleiteado será inócuo sob o aspecto prático.

A pena abstratamente prevista para o delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, presumivelmente praticado pelo acusado, é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos e pagamento de multa.

Ainda que condenado, inarredável a prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Chega-se a essa conclusão em razão da perspectiva da pena.

No caso de eventual condenação, analisando os elementos previstos na primeira fase da aplicação da pena, a pena-base seria fixada no mínimo legal. Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, nada a acrescentar na pena. Na terceira fase, em se tratando de crime tentado, mesmo que a pena fosse diminuída na fração mínima, a pena definitiva seria inferior a 2 (dois) anos.

Porquanto, patente a falta de interesse de agir na continuidade da persecução, ante a impossibilidade da efetivação de eventual sanção ao término do processo.

Pois bem.

Nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, penas superiores a 01 (um) ano e que não excedam a 02 (dois) anos, prescrevem em 04 (quatro) anos.

Desta feita, considerando o tempo transcorrido do recebimento da denúncia até a presente data, já se passaram mais de 06 (seis) anos.

Sobre a prescrição antecipada ou virtual, ensina Guilherme de Souza Nucci: é a constatação da prescrição, antecipadamente, levando-se em conta a pena a ser virtualmente aplicada ao réu, ou seja, a pena que seria, em tese, cabível ao acusado. Quando o juiz recebe a denúncia por uma lesão corporal dolosa, por exemplo, pode vislumbrar a possibilidade de, em caso de condenação, aplicar a pena mínima, ou seja, três meses de detenção. Nesse caso, estaria prescrita a pretensão punitiva do Estado, porque já teria decorrido entre a data do fato e a do recebimento da denúncia um prazo superior a 2 anos. Se o magistrado se baseasse na pena in abstracto prevista para o crime, isto é, 1 ano (máximo possível), a pretensão punitiva prescreveria em 4 anos, de modo que ainda não teria ocorrido (Código Penal Comentado, 14 edição, Editora Forense, 2.014, pg. 617)

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de ALEXANDRE PEREIRA CYRILLO DA SILVA, na forma do artigo 109, inciso V, c.c. artigo 107, inciso IV, ambos do Código Penal, bem como artigo 61 do Código de Processo Penal.

Objetos apreendidos já foram devidamente devolvidos (fls. 12/13).

Tendo em vista que o réu mudou de endereço sem comunicar a este juízo julgo quebrada a fiança recolhida, nos termos dos artigos 327 e 341, inciso I, do Código de Processo Penal. Nos termos dos artigos 343 e 346, ambos do CPP, oficie-se ao Banco do Brasil para que transfira metade do valor recolhido para o Fundo Penitenciário Estadual. Quanto ao valor remanescente, aguarde-se em arquivo pedido de restituição por quem prestou a fiança.

Oportunamente, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P.I.C.

FERNANDO AUGUSTO ANDRADE CONCEIÇÃO

Juiz de Direito

(Documento assinado digitalmente, nos termos da Lei nº 11.419/06)

(Impressão à margem direita)